

สัญญาจ้างแรงงาน

고용계약서

HANAHAYAN Beauty · เลขที่สัญญา HNH-EMP-_____ · ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2569 (2026)

สัญญานี้ทำขึ้นที่ 94 อาคารอินทราไหมไทย ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ข้อ 1. คู่สัญญา

제1조 (계약 당사자)

หัวข้อ	รายละเอียด
นายจ้าง 사용자	บริษัท จำกัด ("บริษัท") ▪ 법인명 — 태국 등기명 (บริษัท ๐๐ จำกัด) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ▪ 법인등록번호 / 납세자번호 สำนักงาน: 94 อาคารอินทราไหมไทย ชั้น 1 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ▪ 사업장 주소 — 수쿰빗 23, 신와트라마이타이 빌딩 1층 (기입 완료) ประกอบกิจการภายใต้ชื่อทางการค้า "HANAHAYAN Beauty" (สถานเสริมความงาม) ▪ 상호 — HANAHAYAN Beauty (에스텍 / สถานเสริมความงาม) (기입 완료) โดย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ▪ 서명권자 성명 — 회사를 대표해 서명하는 사람
ลูกจ้าง 근로자	ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ▪ 성명 (신분증상 정자) / 별명(닉네임) เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่ ▪ 신분증번호 또는 여권번호 วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ▪ 생년월일 (일/월/년 순) / 국적 ที่อยู่ปัจจุบัน ▪ 현주소 โทรศัพท์ ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน โทร ▪ 본인 전화번호 / 비상연락처 이름 · 전화 อีเมลอาคาร เลขที่บัญชี ▪ 은행명 / 계좌번호 (급여 이체용)

ข้อ 2. ตำแหน่งและหน้าที่

제2조 (직위 및 직무)

2.1 บริษัทตกลงจ้าง และลูกจ้างตกลงเข้าทำงานในตำแหน่ง (เช่น ช่างผู้ให้บริการตัดผม / ผู้ช่วย / ผู้จัดการสาขา)

2.1 회사는 근로자를 위 직위(예: 시술 담당 / 어시스턴트 / 매니저)로 채용한다.

2.2 หน้าที่หลักได้แก่ (ก) ให้บริการตัดผมตามโปรโตคอลและคู่มือของบริษัทอย่างเคร่งครัด (ข)ต้อนรับ ให้คำปรึกษา และเสนอบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า (ค) บันทึกข้อมูลลูกค้าและการจองในระบของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง (ง) ถ่ายภาพก่อน-หลังตัดผมตามที่กำหนดโดยได้รับความยินยอมจากลูกค้า (จ) ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย เครื่องมือ และสต็อกสินค้า (ฉ) งานอื่นที่บริษัทมอบหมายซึ่งเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

2.2 주요 직무: (가) 회사 프로토콜·매뉴얼에 따른 시술 (나) 고객 응대·상담·적합 시술 제안 (다) 예약/고객 정보의 정확한 시스템 기록 (라) 고객 동의를 받은 전후 사진 촬영 (마) 청결·안전·장비·재고 관리 (바) 능력에 부합하는 기타 지시 업무.

2.3 ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามคู่มือพนักงาน (SOP) หนังสือยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการทำงาน (HNH-REG-001) และเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ทุกฉบับ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.3 직원 매뉴얼(SOP), 근무규정 동의서(HNH-REG-001) 및 본 계약의 모든 부속서를 준수하여야 하며, 이들은 계약의 일부를 구성한다.

2.4 ลูกจ้างจะไม่กระทำการใดอันเป็นการระกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือกิจกรรมที่ต้องมีใบอนุญาตซึ่งตนไม่มี และจะไม่กล่าวอ้างสรรพคุณทางการแพทย์หรือการรักษาโรคต่อลูกค้าโดยเด็ดขาด

2.4 근로자는 본인이 면허를 보유하지 않은 의료행위·유자격 행위를 하지 아니하며, 고객에게 의학적 치료 효능을 주장하지 아니한다. (태국 의료법·광고규제 준수)

ข้อ 3. สถานที่ทำงาน

제3조 (근무 장소)

สาขาสุภูมิวิท 23 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ทำงานได้โดยแจ้งลูกจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องไม่กระทบต่อค่าจ้างและสวัสดิการเดิม

수쿰빗 23 지점. 회사는 30일 전 사전 통지로 근무 장소를 변경·추가할 수 있으며, 기존 임금·복리후생을 저하시키지 아니한다.

ข้อ 4. ประเภทของสัญญาและอายุงาน

제4조 (계약의 성질 및 근속기간)

4.1 สัญญานี้เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

4.1 본 계약은 기간의 정함이 없는 근로계약이다.

4.2 วันเริ่มงานจริง (วันเริ่มนับอายุงานต่อเนื่อง) / /

4.2 최초 입사일(= 계속근로기간 기산일): ____년 ____월 ____일

4.3 กรณีที่สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนสัญญาหรือข้อตกลงเดิม (เช่น การปรับเปลี่ยนค่าจ้าง) ผู้สัญญาตกลงว่า อายุงานของลูกจ้างให้นับต่อเนื่องจากวันเริ่มงานเดิมตามข้อ 4.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการเริ่มนับใหม่ และสิทธิที่สะสมไว้แล้ว (วันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย ฯลฯ) ยังคงอยู่ครบถ้วน

4.3 ★중요 — 본 계약이 기존 계약/합의를 대체하는 경우(예: 급여 인상 재계약), 근속기간은 4.2의 최초 입사일부터 계속 산정되며 새로 리셋되지 않는다. 기 발생한 연차·퇴직보상금 산정 권리는 그대로 유지된다.

4.4 ทดลองงาน (เฉพาะพนักงานเข้าใหม่): ☐ ไม่มี ☐ มี เป็นระยะเวลา 119 วันนับแต่วันเริ่มงาน ในระหว่างนี้ผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอลิขสัญญาได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย

4.4 수습(신규 입사자만): ☐ 없음 ☐ 있음 — 입사일로부터 119일. 이 기간 중 양 당사자는 법정 예고를 거쳐 계약을 해지할 수 있다. (※ 태국 법상 120일 이상 근무 시 퇴직보상금 지급 의무가 발생하므로 119일로 설정)

ข้อ 5. เวลาทำงาน วันหยุดประจำปี และการทำงานล่วงเวลา

제5조 (근로시간·주휴일·연장근로)

5.1 เวลาทำการของสาขา 10:30 – 19:30 น. ลูกจ้างทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง โดยมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (จัดสลับกันเพื่อมิให้เคาน์เตอร์ว่าง) และทำงานสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง

5.1 매장 운영 10:30–19:30. 1일 8시간 이내 근무, 1시간 이상 휴게(카운터 공백 방지를 위해 교대 사용), 주 48시간 이내.

5.2 วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน ตามตารางเวรที่บริษัทประกาศล่วงหน้า วันหยุดประจำปีของลูกจ้างผู้นี้คือ

5.2 주 1일 이상의 주휴일. 회사가 사전 공지하는 근무표에 따르며, 본 근로자의 주휴일은 ____요일로 한다.

5.3 การทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อยู่บังคับซึ่งขั้วล่างหน้า และจะได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนด (ล่วงเวลารับค่าจ้าง 1.5 เท่า / ทำงานในวันหยุด 2 เท่า / ล่วงเวลาในวันหยุด 3 เท่า ของค่าจ้างรายชั่วโมง)

5.3 연장·휴일근로는 사전 서면 승인 필수. 법정 요율(평일 연장 1.5배 / 휴일근로 2배 / 휴일 연장 3배) 적용.

5.4 ลูกจ้างต้องเข้างานให้ทันเวลา ประตูร้านต้องเปิดไม่เกิน 10:30 น. โดยเด็ดขาด การมาสายถือเป็นความผิดทางวินัยตามเอกสารแนบท้าย ค.

5.4 개점 시각 10:30을 넘기지 말 것. 지각은 부속서 C의 징계 대상.

ข้อ 6. ค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง และการหักเงิน

제6조 (임금·지급·공제)

6.1 รายละเอียดค่าจ้าง ค่าตำแหน่ง ค่าคอมมิชชั่น และเงินจูงใจอื่น ให้เขียนไปตาม เอกสารแนบท้าย ก. (ตารางค่าตอบแทน) ซึ่งลงนามพร้อมทั้งสัญญาฉบับนี้ และอาจปรับขงได้ โดยการลงนามในเอกสารแนบท้าย ก. ฉบับใหม่ โดยไม่ต้องทำสัญญาหลักใหม่ทั้งฉบับ

6.1 ★임금·직책수당·커미션·인센티브의 구체 내역은 부속서 A(보수표)에 따른다. 인상 등 변경 시 본 계약 전체를 다시 쓸 필요 없이 부속서 A만 새로 서명하면 된다. (재계약 실무를 가볍게 만드는 핵심 구조)

6.2 บริษัทจ่ายค่าจ้างเดือนละหนึ่งครั้ง ในวันที่ ของทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง หากตรงกับวันหยุดจะจ่ายในวันทำการก่อนหน้า

6.2 매월 ____일 월 1회, 근로자 계좌로 이체. 휴일인 경우 직전 영업일 지급.

6.3 บริษัทจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ เงินสมทบประกันสังคมในอัตราที่กฎหมายกำหนด และจะยื่นทะเบียนลูกจ้างกับสำนักงานประกันสังคมภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มงาน

6.3 원천징수세·사회보험료(SSO)를 법정 비율로 공제하며, 입사일로부터 30일 이내 사회보험 가입 신고를 완료한다.

6.4 การหักค่าจ้างเพื่อชดเชยค่าเสียหาย (เช่น ของเสียหาย เครื่องมือชำรุด) จะกระทำได้นั้นเมื่อความเสียหายเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกจ้าง และลูกจ้างได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือเป็นรายการนี้ ทั้งนี้ การหักในแต่ละคราวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ และ เมื่อรวมการหักทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของค่าจ้าง เว้นแต่ลูกจ้างยินยอมเป็นหนังสือ

6.4 ★법적 주의 — 분실·파손 비용의 임금 공제는 (1) 근로자의 고의 또는 중과실이 있고 (2) 견별 서면 동의를 받은 경우에만 가능. 1회 공제는 임금의 10% 이내, 전체 공제 합계는 임금의 1/5을 넘지 못한다(근로자보호법 제76조). 현행 "분실 시 전 직원 1/n 청구" 관행을 동의 없이 급여에서 빼면 위법 소지가 큼니다 — 부속서 A에 별도 동의 절차를 넣어 두었습니다.

ข้อ 7. วันหยุด วันลา และสวัสดิการ

제7조 (휴일·휴가·복리후생)

ประเภท	สิทธิ
วันหยุดตามประเพณี 공휴일	ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี รวมวันแรงงานแห่งชาติ บริษัทประกาศล่วงหน้าเป็นรายปี
วันหยุดพักผ่อนประจำปี 연차	ไม่น้อยกว่า 6 วันทำงานต่อปี เมื่อทำงานครบ 1 ปี · ยื่นขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ลาป่วย 병가	ตามที่ป่วยจริง ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี · ลา 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
ลาิจ้เหตุระจำเ็น 경조·개인사유	ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานต่อปี โดยได้รับค่าจ้าง
ลาคลอด 출산휴가	98 วัน โดยบริษัทจ่ายค่าจ้าง 45 วัน (ส่วนที่เหลือรับจากประกันสังคม)
ประกันสังคม 사회보험	ยื่นทะเบียนและนำส่งเงินสมทบตามกฎหมาย
สวัสดิการพนักงาน 직원 혜택	ส่วนลดเหตุการณ์สำหรับพนักงาน % · เครื่องแบบ · การอบรมภายใน

การลาทุกประเภทต้องแจ้งล่วงหน้าและบันทึกในระบของบริษัท การขาดงานโดยไม่แจ้งถือเป็นการละทิ้งหน้าที่และ เป็นความผิดทางวินัย

모든 휴가는 사전 신청·시스템 기록 필수. 무단결근은 직무유기로 징계 대상.

ข้อ 8. การรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

제8조 (비밀유지 및 고객 개인정보)

- 8.1 ลูกจ้างต้องลงนามใน "สัญญารักษาความลับและไม่ชักชวนแย่งลูกค้า" (เอกสารแนบท้าย ข. / HNH-NDA-001) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ และมีผลผูกพันต่อไปแม้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้ว
- 8.1 근로자는 별첨 "비밀유지 및 비유인 계약서"(부속서 B / HNH-NDA-001)에 서명하여야 하며, 동 계약은 본 계약의 일부로서 퇴직 후에도 효력이 지속된다.
- 8.2 ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท ห้ามบันทึก ถ่ายภาพหน้าจอ คัดลอก หรือเก็บไว้ในโทรศัพท์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์ส่วนตัวโดยเด็ดขาด และห้ามติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางส่วนตัวของลูกค้า
- 8.2 모든 고객 정보는 회사 자산. 개인 휴대폰·개인 기기에 저장·캡처·복사 금지, 개인 계정으로 고객에게 연락 금지.
- 8.3 การฝ่าฝืนข้อ 8 ถือเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องขอกกล่าวล่วงหน้าและ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย รวมทั้งเรียกค่าเสียหายและดำเนินคดีตามกฎหมาย
- 8.3 제8조 위반은 중대 위반으로, 경고 없이 즉시 해고(예고·보상 없음) 및 손해배상·법적 조치의 대상이 된다.

ข้อ 9. ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินของบริษัท

제9조 (지식재산 및 회사 자산)

- 9.1 ภาพถ่าย วิดีโอ คอนเทนต์ โพรโตคอลเหตุการณ์ คู่มือ แบบฟอร์ม และงานใด ๆ ที่ลูกจ้างสร้างขึ้นในระหว่างและเนื่องในการทำงาน ให้ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งขวงตกเป็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

- 9.1 재직 중 업무와 관련해 제작한 사진·영상·콘텐츠·시술 프로토콜·매뉴얼·양식 등의 저작권 및 일체의 지식재산권은 회사에 단독 귀속한다.
- 9.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ หัวคาร์ทริดจ์ เวชสำอาง และวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท ให้ใช้เพื่อการปฏิบัติงานเท่านั้น ห้ามนำออกนอกสถานประกอบการ ห้ามใช้กับตนเองหรือบุคคลอื่นนอกเวลาทำการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
- 9.2 장비·카트리지·제품·소모품은 업무 목적으로만 사용. 무단 반출, 서면 허가 없는 사적 시술(본인·타인)은 금지.
- 9.3 ลูกจ้างรับทราบและยินยอมว่าบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน ยกเว้นพื้นที่ส่วนบุคคล
- 9.3 근로자는 고객·직원·자산 보호를 위한 근무 구역 CCTV 설치·운영에 동의한다(개인 공간 제외).

ข้อ 10. วิทย การดักเตือน และการสะสมหนังสือเตือน

제10조 (징계·경고 및 경고 누적) ★핵심

- 10.1 ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยตาม เอกสารแนบท้าย ค. (ระเบียบวินัยและมาตรการทางวินัย / HNH-DIS-001)
- 10.1 근로자는 부속서 C(징계규정 / HNH-DIS-001)를 준수한다.
- 10.2 มาตรการทางวินัยมี 4 ระดับ ได้แก่ (1) ตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกไว้ (2) หนังสือตักเตือน (3) พักงานเพื่อสอบสวนไม่เกิน 7 วัน โดยจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (4) เลิกจ้าง
- 10.2 징계 단계: ①구두경고(기록) ②서면경고 ③조사 목적 정직(최대 7일, 임금 50% 이상 지급) ④해고.
- 10.3 หนังสือตักเตือนแต่ละฉบับมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือ
- 10.3 각 서면경고의 유효기간은 발부일로부터 12개월이다.
- 10.4 หากลูกจ้างได้รับหนังสือตักเตือนรวม 3 ฉบับภายในระยะเวลา 12 เดือน (ไม่จำเป็นต้องเป็นความผิดเรื่องเดียวกัน) บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา 119 (4) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

10.4 ★ 12개월 내 서면경고 3회 누적 시(동일 사유일 필요 없음), 회사는 예고 없이 즉시 해고할 수 있으며 예고수당·퇴직보상금 지급 의무가 없다 (근로자보호법 제119조 제4항).

- 10.5 ข้อ 10.4 เป็น "สิทธิ" ของบริษัท มิใช่เงื่อนไขบังคับ ในการมีความผิดร้ายแรงตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน หรือความผิดที่กระทำซ้ำในเรื่องเดียวกันหลังจากได้รับหนังสือตักเตือนแล้ว บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องออกหนังสือตักเตือนครบ 3 ฉบับ
- 10.5 ★★ 매우 중요 — 10.4는 회사의 "권리"이지 "요건"이 아니다. 근로자보호법 제119조의 중대 위반이거나, 서면경고 후 동일 사유를 반복한 경우에는 경고 3장을 채우지 않아도 즉시 해고할 수 있다. (이 문장이 없으면 "3장을 못 채웠으니 부당해고"라는 반박을 당할 수 있습니다.)

- 10.6 ก่อนออกหนังสือตักเตือน บริษัทจะแจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสลูกจ้างชี้แจงภายใน 3 วันทำการ หากลูกจ้างปฏิเสธการลงนามรับทราบ ให้ผู้ออกหนังสือและพยาน 2 คนบันทึกการปฏิเสธไว้ในหนังสือ และให้ถือว่าหนังสือตักเตือนนั้นมีผลสมบูรณ์
- 10.6 경고서 발부 전 사실 고지 및 3영업일 내 소명 기회를 부여한다. 근로자가 수령 서명을 거부하면 발부자와 증인 2인이 그 사실을 문서에 기재하며, 그 경우에도 경고서는 유효하다.

ข้อ 11. การสิ้นสุดของสัญญา

제11조 (계약의 종료)

- 11.1 ลูกจ้างประสงค์ลาออก ต้องยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และส่งมอบงาน ทรัพย์สิน และข้อมูลคืนให้ครบถ้วน
- 11.1 사직 시 30일 전 서면 통보 및 인수인계·자산 반납 완료 의무.
- 11.2 บริษัทเลิกจ้างโดยลูกจ้างมิได้กระทำความผิด จะบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง หรือจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานดังนี้
- 11.2 근로자의 귀책 없는 해고 시, 최소 1임금지급주기 전 예고 또는 예고수당 지급 및 아래 근속별 퇴직보상금 지급.

อายุงานต่อเนื่อง / 계속근속기간	ค่าชดเชย / 퇴직보상금
120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี	ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
ครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี	ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
ครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี	ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
ครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี	ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
ครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี	ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
ครบ 20 ปีขึ้นไป	ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

11.3 บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าชดเชย ในกรณีตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้แก่ (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง (2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย (3) ขระมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง (4) ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนายจ้างได้ตกเตือนเป็นหนังสือแล้ว (5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร (6) ได้รับความจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด

11.3 근로자보호법 제119조 사유①직무상 부정직·고의 형사범죄 ②고의로 손해 발생 ③중과실로 중대한 손해 ④서면경고 후 규칙·정당한 지시 위반 ⑤정당한 사유 없이 3영업일 연속 무단결근 ⑥확정 실형)에 해당할 경우, 예고·보상 없이 즉시 해고할 수 있다.

11.4 เมื่อสัญญาสิ้นสุด ลูกจ้างต้องคืนทรัพย์สินทั้งหมด (กุญแจ เครื่องแบบ อุปกรณ์ เอกสาร) ลงข้อมูลลูกค้าออกจากอุปกรณ์ส่วนตัวทั้งหมด และคืนหรือส่งมอบข้อมูล รหัสผ่าน และช่องทางติดต่อของบริษัทให้เรียบร้อยในวันสุดท้ายของการทำงาน

11.4 종료 시 회사 자산(열쇠·유니폼·장비·서류) 전부 반납, 개인 기기 내 고객 정보 전부 삭제, 회사 계정·비밀번호·채널 인계를 최종 근무일에 완료한다.

ข้อ 12. เบ็ดเตล็ด

제12조 (일반조항)

- 12.1 หากข้อความในสัญญานี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้ใช้บทบัญญัติของกฎหมายบังคับ และให้ข้อสัญญาส่วนที่เหลือยังคงมีผลสมบูรณ์
- 12.1 본 계약이 노동보호법과 저촉되는 부분은 법률이 우선 적용되며, 나머지 조항은 그대로 유효하다.
- 12.2 การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ต้องทำเป็นหนังสือและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ยกเว้นเอกสารแนบท้าย ก. ซึ่งอาจปรับปรุงได้โดยลงนามเฉพาะเอกสารแนบท้ายนั้น
- 12.2 계약 변경은 서면·쌍방 서명으로 한다. 다만 부속서 A(보수표)는 해당 부속서만 서명하여 갱신할 수 있다.
- 12.3 สัญญานี้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาเกาหลี หากมีข้อความขัดแย้งกัน ให้ยึดฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญ และให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทยและเขตอำนาจศาลแรงงาน
- 12.3 본 계약은 태국어·한국어로 작성되며, 상충 시 태국어본이 우선한다. 준거법은 태국법, 관할은 노동법원으로 한다.
- 12.4 เอกสารแนบท้ายที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา: ก. ตารางค่าตอบแทน · ข. สัญญารักษาความลับ (HNH-NDA-001) · ค. ระเบียบวินัย (HNH-DIS-001) · ง. คู่มือพนักงาน (SOP) และหนังสือยินยอมขออนุมัติตามระเบียบการทำงาน (HNH-REG-001)
- 12.4 부속서: A 보수표 · B 비밀유지계약(HNH-NDA-001) · C 징계규정(HNH-DIS-001) · D 직원 매뉴얼(SOP) 및 근무규정 동의서(HNH-REG-001).
- 12.5 คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดในฉบับภาษาไทยโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และลูกจ้างได้รับสำเนาสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายไว้ 1 ชุด
- 12.5 당사자는 태국어본 전문을 읽고 이해하였으며 증인 앞에서 서명한다. 근로자는 계약서 및 부속서 사본 1부를 수령하였다.

ลงชื่อ (.....) ลูกจ้าง 근로자 วันที่ / /	ลงชื่อ (.....) นายจ้าง / ผู้มีอำนาจลงนาม 사용자(대표) วันที่ / /
ลงชื่อ (.....) พยาน คนที่ 1 증인 1 วันที่ / /	ลงชื่อ (.....) พยาน คนที่ 2 증인 2 วันที่ / /

เอกสารแนบท้าย ก. — ตารางค่าตอบแทน

부속서 A — 보수표

แนบท้ายสัญญา เลขที่ HNH-EMP-_____ · มีผลตั้งแต่วันที่ / /

※ 급여 인상 등 보수 변경 시 이 한 장만 새로 서명하면 됩니다. 본 계약서는 다시 쓰지 않습니다.

รายการ	อัตราเดิม (บาท)	อัตราใหม่ (บาท)
ค่าจ้างรายเดือน 월 기본급		
ค่าตำแหน่ง 직책수당		
ค่าครองชีพ / อื่น ๆ 기타 수당		

รายการ	อัตราเดิม (บาท)	อัตราใหม่ (บาท)
รวมต่อเดือน 월 합계		

มีผลบังคับตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป

적용 시작: _____월 급여분부터

ก.2 ค่าคอมมิชชั่นและเงินจูงใจ

A.2 커미션 및 인센티브

ประเภทงาน	อัตรา	เงื่อนไข
งานלקვარ / คิว ыาก ыליх 반영구 라인	ร้อยละ 10 ของราคาที่ถูกค้าชำระจริง	เฉพาะผู้มีใบประกาศนียบัตรที่บริษัทรับรอง · จ่ายพร้อมค่าจ้างรอบถัดไป
.....		
.....		

ค่าคอมมิชชั่นคำนวณจากยอดที่ถูกค้าชำระจริงและเก็บเงินได้แล้ว หากมีการคืนเงินหรือยกเลิก บริษัทจะหักกลบในรอบถัดไป

커미션은 실제 수납 완료된 금액 기준. 환불·취소 시 다음 회차에서 상계한다.

ข้อควรทราบ: ค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายเป็นประจำและเป็นการตอบแทนการทำงานโดยตรง อาจถูกตีความว่าเป็น "ค่าจ้าง" ซึ่งจะถูกนำไปรวมคำนวณค่าชดเชยและค่าล่วงเวลา

⚠ 참고 — 정기적·직접적 근로 대가로 지급되는 커미션은 태국 노동법상 "임금(ค่าจ้าง)"으로 해석될 수 있고, 그 경우 퇴직보상금·연장수당 산정 기초에 포함됩니다. 성과 연동 인센티브 성격을 유지하려면 지급 요건을 명확히 조건부로 두는 편이 안전합니다.

ก.3 ความยินยอมเรื่องการหักค่าเสียหาย

A.3 손해 공제 동의 (선택)

ลูกจ้างยินยอมให้บริษัทหักค่าจ้าง เพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกจ้าง โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดความเสียหายและจำนวนเงินเป็นหนังสือ และให้ลูกจ้างลงนามยินยอมเป็นรายการณ ☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

근로자는 본인의 고의 또는 중과실로 발생한 손해에 대해 임금 공제에 동의한다. 회사는 손해 내역·금액을 서면 통지하고 건별 동의 서명을 받는다. ☐ 동의 ☐ 미동의

ลงชื่อ (.....) ลูกจ้าง 근로자 วันที่ / /	ลงชื่อ (.....) นายจ้าง 사용자 วันที่ / /
--	--